

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יצחק קרויזר

פ/25/6276

הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן (תיקון – הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ו–2025

- תיקון סעיף 42 1. בחוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2008¹, בסעיף 42(א), במקום "שלוש" יבוא "שמונה".
- תחילה 2. תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בשבט התשפ"ג (16 בפברואר 2023).

דברי הסבר

סעיף 2 לחוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח–2018 (להלן – חוק המזומן), קובע הגבלות על ביצוע תשלומים במזומן מעל לסכום מסוים. סעיף 42(א) לחוק המזומן קובע כי בתקופה של שלוש שנים מיום תחילת החוק (להלן – תקופה הוראת השעה) לא יחולו הוראות סעיף 2 האמור על תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, ועל אזרחי ישראל הנותן תשלום במזומן כאמור בסעיף 2 לחוק לתושב האזור או לתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, ועל אזרחי ישראל המקבל תשלום במזומן כאמור באותו סעיף מתושב האזור או מתושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים. הוראה זו נקבעה עם חקיקת חוק המזומן על מנת לאפשר המשך מסחר עם פלסטינים תושבי האזור או תושבי שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים, שנגישותם לאמצעי תשלום חלופיים לכסף מזומן היא מוגבלת. לצד הוראה זו, סעיף 43 לחוק המזומן תיקן באופן עקיף את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000, וקבע הוראת שעה לפיה בתקופת הוראת השעה הקבועה בחוק המזומן, תחול במסגרת חוק איסור הלבנת הון חובת דיווח על שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית כמפורט בסעיף 11ב1 לחוק איסור הלבנת הון. זאת עד לסיום עבודת הגורמים הרלוונטיים ליצירת אפשרויות להעברת תשלומים לתושבי האזור או שטחי המועצה הפלסטינית באמצעי תשלום חליפיים למזומן.

משלא נוצר פתרון חליפי לבעיה זו על ידי הגורמים הרלוונטיים, מוצע להאריך את הוראת השעה הקבועה בסעיף 42(א) לחוק עד לתאריך 31 בדצמבר 2026 ולהחילה באופן רטרואקטיבי מאז פקיעת ההארכה שנקבעה בצו להארכת הוראת השעה ביום 15 לפברואר 2023.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט בחשוון התשפ"ו (10.11.2025)

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 428.